



PUTUSAN

Nomor 124/Pid.B/2024/PN Tmg

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Temanggung yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, yang bersidang secara Majelis, menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. Nama Lengkap | : AMSORI Bin MUHQODAR |
| 2. Tempat lahir | : Temanggung |
| 3. Umur / tanggal lahir | : 41 tahun / 26 Februari 1983 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun Gembyang, RT. 08, RW. 04, Desa Kentengsari, Kecamatan Candirot, Kabupaten Temanggung. |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara

(RUTAN) oleh :

1. Penyidik POLRI, sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Temanggung selaku Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 1 Desember 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 November 2024 sampai dengan tanggal 11 Desember 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Temanggung, sejak tanggal 9 Desember 2024 sampai dengan tanggal 17 Januari 2025;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Temanggung, sejak tanggal 8 Januari 2025 sampai dengan tanggal 8 Maret 2025;

Baik sendiri maupun bersama-sama dalam komposisi apapun, Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Totok Cahyo Nugroho, S.H., Probo Kinasih, S.H., W. Catur Sulisty, S.H., dan Nailly Suroya, S.H., kesemuanya adalah Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Pengayom, berkantor di Kapling Baru, RT. 004, RW. 001, Desa Badran, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Tmg tanggal 16 Desember 2024;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah membaca dan mendengar pembacaan Surat Dakwaan;
- Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;
- Telah melihat dan memeriksa barang bukti;
- Telah mendengar pembacaan Surat Tuntutan tanggal 13 Januari 2025, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan Putusan sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa AMSORI bin MUHQODAR bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain melanggar Pasal 338 KUHP sebagaimana Dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum dan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-5 KUHP sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AMSORI bin MUHQODAR berupa pidana penjara selama 15 (lima belas) Tahun dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah tetap ditahan.
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah palu yang terbuat dari besi
 2. 1 (satu) Buah linggis terbuat dari besi dengan Panjang kurang lebih 50 cm
 3. 1 (satu) Buah buah HP merk OPPO hitam kehijauan Imei 1 868359041074239 Imei 2 868359041074221
 4. 1 (satu) Buah kemeja motif batik lengan panjang warna biru
 5. 1 (satu) Buah lengan panjang warna biru muda bertuliskan DEMOLISH
 6. 1 (satu) Buah celana panjang berbahan kain warna hitam
 7. 1 (satu) Buah celana pendek jenis kolor warna hitam
 8. 1 (satu) Buah pisau berkarat dengan Panjang sekitar 20 cm gagang kayu warna coklat
 9. 1 (satu) Buah potongan kayu kusen pintu Panjang kurang lebih 20 cm warna coklat
 10. 1 (satu) Buah cangkuk berbahan besi gagang kayu

Halaman 2 dari 38 halaman Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. 1 (satu) Buah Sepandang sandal jepit warna coklat merk
NEW ERA

12. 1 (satu) Buah peci warna hitam

13. 2 (dua) Buah jaket jenis parasut warna hitam motif lurik

14. 1 (satu) Buah celana jenis jeans warna biru

15. 1 (satu) Buah kaos oblong warna hitam dengan gambar
keris dan bunga di bagian belakang

16. 1 (satu) Buah kaos oblong warna hitam bertuliskan
"SPYDER BLIT"

dirampas untuk dimusnahkan

17. 1 (satu) Unit SPM roda 2 Merk Yamaha Mio J warna hijau
putih Nopo H 6799 AKC Noka MH3SEE410JJ049303 Nosin
E3R2E1884293 STNK atas nama SRI SUSANTI Alamat
Delik Rt.2 Rw.5 Delik Kecamatan Tuntang Kabupaten
Semarang;

dikembalikan kepada Terdakwa

18. 1 (satu) Buah tangga warna hitam orange

dikembalikan kepada BUMDES Desa Gembyang Kecamatan
Candiroto Kabupaten Temanggung

19. 1 (satu) Buah rekening koran Bank BRI atas nama AMSORI
No tek 026201009208530

terlampir dalam berkas perkara

20. 1 (satu) Buah buku rekening Bank BRI atas nama SISHADI
No rek 860401024675534

21. 5 (lima) Lembar Uang tunai Rp500.000,- pecahan
Rp100.000 5 lembar

dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi JINTORO bin
SISHADI;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar
Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

- Telah mendengar Pembelaan / *Pleidooi* dari Penasihat Hukum
Terdakwa dan Terdakwa,
- Telah mendengar Pendapat / Tanggapan Penuntut Umum atas
Pembelaan berikut Duplik dari Penasihat Hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut
Umum, dengan Surat Dakwaan No. Reg. Perk. : PDM-
43/TMANG/Eoh.2/11/2024 tanggal 2 Desember 2024, yang pada pokoknya
sebagai berikut :

Halaman 3 dari 38 halaman Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU

Primair :

Bahwa Terdakwa AMSORI bin MUHQODAR pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekitar pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September 2024, bertempat di sebuah kandang kambing milik SISHADI yang terletak di Dusun Gembyang RT. 11 RW. 06 Desa Kentengsari Kecamatan Candiroti Kabupaten Temanggung atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Temanggung, *telah dengan sengaja merampas nyawa orang lain*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal saat Terdakwa AMSORI bin MUHQODAR mendengar kabar bahwa tetangganya yang bernama SISHADI sering menyimpan uang dalam jumlah yang besar di dalam kandang kambing yang terletak di samping rumah milik SISHADI tepatnya di Dusun Gembyang RT. 11 RW. 06 Desa Kentengsari Kecamatan Candiroti Kabupaten Temanggung.

Oleh karena saat itu Terdakwa merasa sedang kesulitan uang, maka muncul niatan Terdakwa untuk mengambil uang yang tersimpan di dalam kandang kambing tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin SISHADI.

Untuk melaksanakan niatan itu, kemudian pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekitar pukul 17.45 WIB, dengan berjalan kaki Terdakwa berangkat dari rumahnya pergi menuju ke kandang kambing milik SISHADI.

Sesampainya di dekat kandang dimaksud, Terdakwa dengan mengendap-endap masuk ke dalamnya dan setelah berada di dalam kandang kambing, kemudian Terdakwa menyalakan lampu senter yang ada pada telpon selulernya dengan maksud untuk menerangi keadaan sekitar.

Berikutnya dengan menggunakan potongan kayu yang Terdakwa temukan di tempat itu, Terdakwa langsung mengorek-ngorek tumpukan pupuk kandang guna mencari-cari sekiranya ada bungkus berisi uang yang disembunyikan di dalamnya.

Di saat Terdakwa sedang melakukan perbuatan tersebut, tiba-tiba SISHADI sambil membawa palu besi datang menghampiri Terdakwa dari arah belakang, namun kedatangan SISHADI tersebut disadari oleh Terdakwa, sehingga ketika SISHADI berusaha memukul Terdakwa dengan menggunakan palu tersebut, Terdakwa dapat menangkisnya.

Segera setelah berhasil menangkis, Terdakwa langsung membalikan badannya untuk kemudian memposisikan dirinya di belakang SISHADI dan selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya mendekap wajah SISHADI terutama di sekitar mulut, sedangkan tangan kanan Terdakwa berusaha

Halaman 4 dari 38 halaman Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merebut palu besi yang dipegang SISHADI, karena SISHADI terlihat masih akan memukul Terdakwa.

Pada akhirnya Terdakwa berhasil merebut palu dimaksud dari tangan SISHADI, namun karena SISHADI tetap berontak maka Terdakwa pun langsung memukul kepala SISHADI berkali-kali menggunakan palu besi itu.

Setelah mendapatkan pukulan-pukulan itu di kepala, SISHADI terlihat lemas dan tidak berontak lagi, akan tetapi Terdakwa tidak juga melepas dekapannya, hingga berikutnya karena kelelahan akhirnya Terdakwa yang masih mendekap tubuh SISHADI, terjatuh di lantai kandang.

Selanjutnya setelah memastikan SISHADI sudah tidak bergerak lagi, Terdakwa melepaskan dekapannya untuk kemudian Terdakwa berdiri dan segera menarik tubuh SISHADI guna disandarkan pada anyaman bambu yang biasa dipergunakan untuk menjemur tembakau atau masyarakat setempat menyebutnya dengan nama "rigen".

Selesai melakukan perbuatan itu, kemudian Terdakwa menutupi tubuh SISHADI menggunakan karung yang Terdakwa temukan di dalam kandang kambing tersebut, dan berikutnya Terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat kejadian.

Karena ada rasa kekhawatiran tubuh SISHADI akan segera ditemukan masyarakat, maka pada keesokan harinya Selasa tanggal 24 September 2024 sekitar pukul 07.00 WIB, Terdakwa diam-diam kembali ke kandang kambing dimaksud untuk menyembunyikan tubuh SISHADI dengan cara menimbunnya menggunakan tumpukan pupuk kandang yang ada di dalam kandang kambing. Akhirnya jenazah SISHADI tersebut baru ditemukan oleh warga sekitar pada siang hari Minggu tanggal 29 September 2024.

Adapun akibat dari pergumulan antara Terdakwa AMSORI bin MUHQODAR dengan SISHADI serta pukulan-pukulan dengan menggunakan palu besi yang dilakukan Terdakwa AMSORI bin MUHQODAR langsung ke kepala SISHADI, telah mengakibatkan SISHADI mengalami luka akibat kekerasan tumpul berupa luka robek pada kelopak mata atas kiri, luka memar pada dahi, pipi kanan, leher kanan, dada, tungkai bawah kanan dan kaki, resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, leher bagian dalam, otot leher, otot dada, selaput keras otak bagian kiri.

Tanda perdarahan pada otak bagian kiri, patah tulang dasar tengkorak bagian kiri, tulang iga ketiga kiri dan kelima kanan, hingga akhirnya meninggal dunia.

Sebagaimana dijelaskan dalam Visum Et Repertum No. : VER/71/X/2024/Biddokkes tanggal 10 Oktober 2024 dari Rumah Sakit

Halaman 5 dari 38 halaman Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bhayangkara TK. II Semarang Biddokkes Polda Jawa Tengah, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr.dr ISTIQOMAH, Sp.FM., S.H., M.H.

Visum Et Repertum mana pada pokoknya menyimpulkan bahwa pada hari Minggu tanggal 29 September 2024 pukul 16.00 WIB bertempat di RSUD Temanggung telah dilakukan pemeriksaan luar dan dalam atas jenazah seorang laki-laki bernama SISHADI, tempat/tanggal lahir Temanggung 31 Desember 1950, pekerjaan Petani/Pekebun, alamat Dusun Gembyang RT. 11 RW. 06 Desa Kentengsari Kecamatan Cadiroto Kabupaten Temanggung, dengan hasil yang pada pokoknya disimpulkan :

Didapatkan tanda pembusukan. Sebab kematian adalah kekerasan tumpul pada kepala mengakibatkan perdarahan otak dan patah tulang dasar tengkorak sehingga mati lemas.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 338 Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa AMSORI bin MUHQODAR pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekitar pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September 2024, bertempat di sebuah kandang kambing milik SISHADI yang terletak di Dusun Gembyang RT. 11 RW. 06 Desa Kentengsari Kecamatan Cadiroto Kabupaten Temanggung atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Temanggung, *telah dengan sengaja melukai berat orang lain yang mengakibatkan kematian*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal saat Terdakwa AMSORI bin MUHQODAR mendengar kabar bahwa tetangganya yang bernama SISHADI sering menyimpan uang dalam jumlah yang besar di dalam kandang kambing yang terletak di samping rumah milik SISHADI tepatnya di Dusun Gembyang RT. 11 RW. 06 Desa Kentengsari Kecamatan Cadiroto Kabupaten Temanggung.

Oleh karena saat itu Terdakwa merasa sedang kesulitan uang, maka muncul niatan Terdakwa untuk mengambil uang yang tersimpan di dalam kandang kambing tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin SISHADI.

Untuk melaksanakan niatan itu, kemudian pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekitar pukul 17.45 WIB, dengan berjalan kaki Terdakwa berangkat dari rumahnya pergi menuju ke kandang kambing milik SISHADI.

Sesampainya di dekat kandang dimaksud, Terdakwa dengan mengendap-endap masuk ke dalamnya dan setelah berada di dalam kandang kambing,

Halaman 6 dari 38 halaman Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa menyalakan lampu senter yang ada pada telpon selulernya dengan maksud untuk menerangi keadaan sekitar.

Berikutnya dengan menggunakan potongan kayu yang Terdakwa temukan di tempat itu, Terdakwa langsung mengorek-ngorek tumpukan pupuk kandang guna mencari-cari sekiranya ada bungkus berisi uang yang disembunyikan di dalamnya.

Di saat Terdakwa sedang melakukan perbuatan tersebut, tiba-tiba SISHADI sambil membawa palu besi datang menghampiri Terdakwa dari arah belakang, namun kedatangan SISHADI tersebut disadari oleh Terdakwa, sehingga ketika SISHADI berusaha memukul Terdakwa dengan menggunakan palu tersebut, Terdakwa dapat menangkisnya.

Segera setelah berhasil menangkis, Terdakwa langsung membalikan badannya untuk kemudian memposisikan dirinya di belakang SISHADI dan selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya mendekap wajah SISHADI, sedangkan tangan kanan Terdakwa berusaha merebut palu besi yang dipegang SISHADI, karena SISHADI terlihat masih akan memukul Terdakwa.

Pada akhirnya Terdakwa berhasil merebut palu dimaksud dari tangan SISHADI, dan oleh karena SISHADI tetap berontak untuk melepaskan dekapan Terdakwa, maka Terdakwa pun kemudian memukulkan palu besi yang telah berhasil direbutnya ke arah kepala SISHADI.

Setelah mendapatkan pukulan tersebut, SISHADI terlihat lemas dan tidak berontak lagi, akan tetapi Terdakwa tidak juga melepas dekapannya, hingga berikutnya karena kelelahan akhirnya Terdakwa yang masih mendekap tubuh SISHADI, terjatuh di lantai kandang.

Selanjutnya setelah memastikan SISHADI sudah tidak berdaya lagi, Terdakwa melepaskan dekapannya untuk kemudian Terdakwa berdiri dan segera menarik tubuh SISHADI guna disandarkan pada anyaman bambu yang biasa dipergunakan untuk menjemur tembakau atau masyarakat setempat menyebutnya dengan nama "rigen".

Selesai melakukan perbuatan itu, kemudian Terdakwa menutupi tubuh SISHADI menggunakan karung yang Terdakwa temukan di dalam kandang kambing tersebut, dan berikutnya Terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat kejadian.

Pada keesokan harinya Selasa tanggal 24 September 2024 sekitar pukul 07.00 WIB, Terdakwa diam-diam kembali ke kandang kambing dimaksud untuk melihat kondisi SISHADI.

Ternyata setelah sesampainya di dalam kandang kambing, Terdakwa melihat SISHADI sudah dalam keadaan meninggal dunia, hingga

Halaman 7 dari 38 halaman Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa menimbun jenazah SISHADI menggunakan tumpukan pupuk kandang yang ada di dalam kandang kambing, dengan maksud untuk menyembunyikannya, yang pada akhirnya jenazah SISHADI tersebut baru ditemukan oleh warga sekitar pada siang hari Minggu tanggal 29 September 2024.

Adapun akibat dari pergumulan antara Terdakwa AMSORI bin MUHQODAR dengan SISHADI serta pukulan dengan menggunakan palu besi yang dilakukan Terdakwa AMSORI bin MUHQODAR ke arah bagian vital yaitu kepala SISHADI, telah mengakibatkan SISHADI mengalami luka akibat kekerasan tumpul berupa luka robek pada kelopak mata atas kiri, luka memar pada dahi, pipi kanan, leher kanan, dada, tungkai bawah kanan dan kaki, resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, leher bagian dalam, otot leher, otot dada, selaput keras otak bagian kiri.

Tanda perdarahan pada otak bagian kiri, patah tulang dasar tengkorak bagian kiri, tulang iga ketiga kiri dan kelima kanan, hingga akhirnya meninggal dunia.

Sebagaimana dijelaskan dalam Visum Et Repertum No. : VER/71/X/2024/Biddokkes tanggal 10 Oktober 2024 dari Rumah Sakit Bhayangkara TK. II Semarang Biddokkes Polda Jawa Tengah, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr.dr ISTIQOMAH, Sp.FM., S.H., M.H.

Visum Et Repertum mana pada pokoknya menyimpulkan bahwa pada hari Minggu tanggal 29 September 2024 pukul 16.00 WIB bertempat di RSUD Temanggung telah dilakukan pemeriksaan luar dan dalam atas jenazah seorang laki-laki bernama SISHADI, tempat/tanggal lahir Temanggung 31 Desember 1950, pekerjaan Petani/Pekebun, alamat Dusun Gembyang RT. 11 RW. 06 Desa Kentengsari Kecamatan Cadiroto Kabupaten Temanggung, dengan hasil yang pada pokoknya disimpulkan :

Didapatkan tanda pembusukan. Sebab kematian adalah kekerasan tumpul pada kepala mengakibatkan perdarahan otak dan patah tulang dasar tengkorak sehingga mati lemas.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 354 ayat (2) Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

Lebih Subsidiair :

Bahwa Terdakwa AMSORI bin MUHQODAR pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekitar pukul 18.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September 2024, bertempat di sebuah kandang kambing

Halaman 8 dari 38 halaman Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik SISHADI yang terletak di Dusun Gembyang RT. 11 RW. 06 Desa Kentengsari Kecamatan Candiroto Kabupaten Temanggung atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Temanggung, telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal saat Terdakwa AMSORI bin MUHQODAR mendengar kabar bahwa tetangganya yang bernama SISHADI sering menyimpan uang dalam jumlah yang besar di dalam kandang kambing yang terletak di samping rumah milik SISHADI tepatnya di Dusun Gembyang RT. 11 RW. 06 Desa Kentengsari Kecamatan Candiroto Kabupaten Temanggung.

Oleh karena saat itu Terdakwa merasa sedang kesulitan uang, maka muncul niatan Terdakwa untuk mengambil uang yang tersimpan di dalam kandang kambing tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin SISHADI.

Untuk melaksanakan niatan itu, kemudian pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekitar pukul 17.45 WIB, dengan berjalan kaki Terdakwa berangkat dari rumahnya pergi menuju ke kandang kambing milik SISHADI.

Sesampainya di dekat kandang dimaksud, Terdakwa dengan mengendap-endap masuk ke dalamnya dan setelah berada di dalam kandang kambing, kemudian Terdakwa menyalakan lampu senter yang ada pada telpon selulernya dengan maksud untuk menerangi keadaan sekitar.

Berikutnya dengan menggunakan potongan kayu yang Terdakwa temukan di tempat itu, Terdakwa langsung mengorek-ngorek tumpukan pupuk kandang guna mencari-cari sekiranya ada bungkusan berisi uang yang disembunyikan di dalamnya.

Di saat Terdakwa sedang melakukan perbuatan tersebut, tiba-tiba SISHADI sambil membawa palu besi datang menghampiri Terdakwa dari arah belakang, namun kedatangan SISHADI tersebut disadari oleh Terdakwa, sehingga ketika SISHADI berusaha memukul Terdakwa dengan menggunakan palu tersebut, Terdakwa dapat menangkisnya.

Segera setelah berhasil menangkis, Terdakwa langsung membalikan badannya untuk kemudian memposisikan dirinya di belakang SISHADI dan selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya mendekap wajah SISHADI, sedangkan tangan kanan Terdakwa berusaha merebut palu besi yang dipegang SISHADI, karena SISHADI terlihat masih akan memukul Terdakwa.

Pada akhirnya Terdakwa berhasil merebut palu dimaksud dari tangan SISHADI, dan oleh karena SISHADI tetap berontak untuk melepaskan dekapan

Halaman 9 dari 38 halaman Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, maka Terdakwa pun kemudian memukulkan palu besi yang telah berhasil direbutnya ke tubuh SISHADI yang ternyata kena di bagian kepala.

Setelah mendapatkan pukulan tersebut, SISHADI terlihat lemas dan tidak berontak lagi, akan tetapi Terdakwa tidak juga melepas dekapannya, hingga berikutnya karena kelelahan akhirnya Terdakwa yang masih mendekap tubuh SISHADI, terjatuh di lantai kandang.

Selanjutnya setelah memastikan SISHADI sudah tidak berdaya lagi, Terdakwa melepaskan dekapannya untuk kemudian Terdakwa berdiri dan segera menarik tubuh SISHADI guna disandarkan pada anyaman bambu yang biasa dipergunakan untuk menjemur tembakau atau masyarakat setempat menyebutnya dengan nama "rigen".

Selesai melakukan perbuatan itu, kemudian Terdakwa menutupi tubuh SISHADI menggunakan karung yang Terdakwa temukan di dalam kandang kambing tersebut, dan berikutnya Terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat kejadian.

Pada keesokan harinya Selasa tanggal 24 September 2024 sekitar pukul 07.00 WIB, Terdakwa diam-diam kembali ke kandang kambing dimaksud untuk melihat kondisi SISHADI.

Ternyata setelah sesampainya di dalam kandang kambing, Terdakwa melihat SISHADI sudah dalam keadaan meninggal dunia, hingga selanjutnya Terdakwa menimbun jenazah SISHADI menggunakan tumpukan pupuk kandang yang ada di dalam kandang kambing, dengan maksud untuk menyembunyikannya, yang pada akhirnya jenazah SISHADI tersebut baru ditemukan oleh warga sekitar pada siang hari Minggu tanggal 29 September 2024.

Adapun akibat dari pergumulan antara Terdakwa AMSORI bin MUHQODAR dengan SISHADI serta pukulan dengan menggunakan palu besi yang dilakukan Terdakwa AMSORI bin MUHQODAR ke tubuh SISHADI yang ternyata kena di bagian kepala, telah mengakibatkan SISHADI mengalami luka akibat kekerasan tumpul berupa luka robek pada kelopak mata atas kiri, luka memar pada dahi, pipi kanan, leher kanan, dada, tungkai bawah kanan dan kaki, resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, leher bagian dalam, otot leher, otot dada, selaput keras otak bagian kiri.

Tanda perdarahan pada otak bagian kiri, patah tulang dasar tengkorak bagian kiri, tulang iga ketiga kiri dan kelima kanan, hingga akhirnya meninggal dunia.

Sebagaimana dijelaskan dalam Visum Et Repertum No. : VER/71/X/2024/Biddokkes tanggal 10 Oktober 2024 dari Rumah Sakit

Halaman 10 dari 38 halaman Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bhayangkara TK. II Semarang Biddokkes Polda Jawa Tengah, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr.dr ISTIQOMAH, Sp.FM., S.H., M.H.

Visum Et Repertum mana pada pokoknya menyimpulkan bahwa pada hari Minggu tanggal 29 September 2024 pukul 16.00 WIB bertempat di RSUD Temanggung telah dilakukan pemeriksaan luar dan dalam atas jenazah seorang laki-laki bernama SISHADI, tempat/tanggal lahir Temanggung 31 Desember 1950, pekerjaan Petani/Pekebun, alamat Dusun Gembyang RT. 11 RW. 06 Desa Kentengsari Kecamatan Cadiroto Kabupaten Temanggung, dengan hasil yang pada pokoknya disimpulkan :

Didapatkan tanda pembusukan. Sebab kematian adalah kekerasan tumpul pada kepala mengakibatkan perdarahan otak dan patah tulang dasar tengkorak sehingga mati lemas.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

DAN

KEDUA :

Bahwa Terdakwa AMSORI bin MUHQODAR pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 sekitar pukul 08.00 WIB dan sekitar pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September 2024, bertempat di kandang kambing dan di dalam rumah yang kesemuanya adalah milik SISHADI yang terletak di Dusun Gembyang RT. 11 RW. 06 Desa Kentengsari Kecamatan Cadiroto Kabupaten Temanggung atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Temanggung, *telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum berupa ternak, dan yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sehari sebelumnya yaitu Senin tanggal 23 September 2024, Terdakwa telah melukai SISHADI sesaat setelah SISHADI memergoki Terdakwa yang tanpa sepengetahuan dan seijinnya telah memasuki kandang kambing milik SISHADI yang letaknya di samping rumah SISHADI di Dusun Gembyang RT. 11 RW. 06 Desa Kentengsari Kecamatan Cadiroto Kabupaten Temanggung. Segera se usai Terdakwa berhasil melukai SISHADI, Terdakwa meninggalkan tubuh SISHADI di dalam kandang kambing dimaksud dengan hanya menutupinya menggunakan karung.

Halaman 11 dari 38 halaman Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian pada keesokan harinya Selasa tanggal 24 September 2024 sekitar pukul 07.00 WIB, Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio J warna hijau putih No. Pol. H 6799 AKC berangkat dari rumahnya dengan tujuan akan kembali ke kandang kambing tersebut, guna memastikan kondisi SISHADI.

Setibanya di perempatan jalan dekat rumah SISHADI, Terdakwa berhenti lalu memarkirkan sepeda motornya di pinggir jalan untuk kemudian Terdakwa dengan berjalan kaki diam-diam masuk ke dalam kandang kambing.

Saat berada di dalam kandang kambing, oleh karena Terdakwa telah benar-benar memastikan SISHADI sudah meninggal dunia, maka Terdakwa segera menimbun jenazah SISHADI menggunakan tumpukan pupuk kandang yang ada di dalam kandang kambing, dengan maksud untuk menyembunyikannya.

Selesai melaksanakan perbuatan itu, Terdakwa melihat di dalam kandang terdapat seekor kambing hingga berikutnya muncul niat Terdakwa untuk memiliki kambing itu.

Namun sebelum Terdakwa melaksanakan niatannya itu, Terdakwa lebih dulu menyusun rencana agar orang-orang nantinya tidak menghubungkan kematian SISHADI dengan diri Terdakwa, yaitu mula-mula Terdakwa pergi meninggalkan kandang kambing menuju ke rumah Saksi SELAMET MARJU bin PURWO EDI WIJOYO yang merupakan teman baik dari SISHADI dan sering dipercaya untuk mengurus kambing-kambing milik SISHADI.

Sesampainya Terdakwa di rumah Saksi SELAMET MARJU pada sekitar pukul 07.30 WIB dan setelah berjumpa dengannya, maka Terdakwa berpura-pura menanyakan keberadaan dari SISHADI kepada Saksi SELAMET MARJU, sekaligus mengatakan akan mengambil seekor kambing milik SISHADI yang ada di dalam kandang dengan alasan beberapa hari sebelumnya SISHADI telah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk itu.

Atas pertanyaan Terdakwa tersebut, Saksi SELAMET MARJU menyatakan tidak mengetahui keberadaan SISHADI dan sekaligus mempersilakan Terdakwa mengambil kambing yang ada di kandang apabila benar SISHADI telah memberikan ijin untuk itu.

Setelah melakukan perbuatan itu, Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi SELAMET MARJU untuk kembali ke kandang kambing dimaksud, dan sesampainya di kandang kambing tersebut Terdakwa langsung menuntun kambing keluar kandang menuju ke arah jalan Desa.

Saat Terdakwa berjalan di jalan Desa, Terdakwa berpapasan dengan Saksi MASHUDI alias KUTHEM bin ROFI' yang sedang mengendarai sepeda motor. Melihat hal itu Terdakwa langsung memberhentikan Saksi KUTHEM dan

Halaman 12 dari 38 halaman Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan niatan Terdakwa untuk menitipkan kambing yang Terdakwa tuntun untuk dibawa ke kandang kambing milik Saksi KUTHEM guna dipelihara.

Atas permintaan Terdakwa tersebut, Saksi KUTHEM mengabulkannya karena Terdakwa sebelumnya memang sering menitipkan kambing ke Saksi KUTHEM untuk dipelihara, hingga akhirnya kambing dimaksud dibopong Saksi KUTHEM yang kemudian Saksi KUTHEM dibonceng Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio J milik Terdakwa menuju ke kandang kambing milik Saksi KUTHEM, sementara sepeda motor milik Saksi KUTHEM sendiri diparkirkan di pinggir jalan sekitar tempat itu.

Selesai memasukkan kambing ke kandang, Terdakwa lalu memboncengkan Saksi KUTHEM untuk mengambil sepeda motor milik Saksi KUTHEM yang ditinggal di pinggir jalan Desa dan setelah itu Terdakwa kembali ke rumahnya.

Setibanya di rumah, Terdakwa teringat bahwa di rumah SISHADI terpasang CCTV (*closed-circuit television*) yang salah satu kamera pengawasnya menyorot ke arah kandang kambing, hingga karena khawatir perbuatan Terdakwa memasuki kandang kambing milik SISHADI terekam dalam DVR (*digital video recorder*) CCTV, maka Terdakwa sambil membawa tangga lipat ekstension tipe teleskopik, dengan berjalan kaki segera kembali ke rumah SISHADI untuk mengambil perangkat DVR CCTV dimaksud.

Saat sampai di rumah SISHADI pada sekitar pukul 09.00 WIB, Terdakwa dengan menggunakan tangga dimaksud, segera memanjat dinding depan garasi menuju ke atap cor dak, untuk kemudian turun dari atap cor dak dengan cara meniti anak tangga depan pintu bagian dalam garasi.

Ketika sudah berhasil masuk ke dalam rumah, Terdakwa mencari dimana perangkat DVR CCTV diletakkan, hingga setelah menemukannya, maka Terdakwa memotong kabel-kabel yang terkait dengan perangkat DVR CCTV menggunakan sebilah pisau yang Terdakwa dapatkan di atas salah satu meja.

Berikutnya di saat Terdakwa meletakkan pisau itu di atas meja semula, Terdakwa melihat di sebelahnya ada sebuah bungkus dengan kemasan plastik warna hitam yang saat Terdakwa memegang bungkus itu, Terdakwa memperkirakan bahwa bungkus tersebut berisi uang.

Akhirnya dengan cara dimasukkan ke dalam jaket yang dikenakannya, Terdakwa membawa pergi perangkat DVR CCTV dan bungkus plastik warna hitam dari rumah SISHADI, untuk pulang ke rumah Terdakwa sendiri.

Setibanya di rumah, Terdakwa memeriksa isi bungkus plastik warna hitam yang ternyata isinya adalah uang tunai yang diikat dalam 4 (empat) ikatan dengan jumlah keseluruhan Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), dan karena hal tersebut maka Terdakwa pada sekitar pukul 11.00 WIB segera pergi

Halaman 13 dari 38 halaman Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Bank BRI untuk menyetorkan sebagian besar uang tersebut yaitu sebesar Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) ke dalam rekening Terdakwa dengan nomor 026201009208530 di Bank BRI, sementara untuk sisanya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) Terdakwa pergunakan untuk keperluannya sendiri.

Kemudian terhadap perangkat DVR CCTV tersebut pada kelanjutannya Terdakwa rusak lalu dibuang untuk menghilangkan jejak, sedangkan untuk seekor kambing milik SISHADI yang berhasil Terdakwa ambil tersebut, pada akhirnya berhasil dijual kepada Saksi RAHAYU SURURI alias BODONG bin ISTAHORI.

Bahwa akibat rangkaian perbuatan Terdakwa AMSORI bin MUHQODAR untuk mengambil seekor kambing, sebuah perangkat DVR CCTV dan uang tunai milik SISHADI, yang dilakukan Terdakwa AMSORI bin MUHQODAR di kala SISHADI sudah meninggal dunia itu, telah mengakibatkan para ahli waris SISHADI mengalami kerugian lebih dari Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-5 Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan 13 (tiga belas) orang Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Jintoro Bin Alm Sishadi :

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan akan memberikan keterangan atas kematian korban yang merupakan ayah saksi;
- Bahwa korban tinggal sendiri di rumah korban di Dusun Gembyang karena sudah bercerai dari istri korban
- Bahwa terakhir kali saksi bertemu dengan korban untuk rembuk terkait pembelian tanah;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 September 2024 saksi menelpon adik saksi untuk menanyakan keberadaan korban karena sudah 3 (tiga) hari tidak terlihat;
- Bahwa saksi mendatangi dan mengelilingi rumah korban untuk mencari korban kemudian menuju ke monitor CCTV di rumah korban namun CCTV sudah rusak dan tidak berfungsi;

Halaman 14 dari 38 halaman Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi pergi kerumah saudara Wahyudi untuk mencari korban namun tidak menemukan korban dan kembali ke rumah korban dan menemukan bahwa DVR CCTV tidak ada;
- Bahwa engsel pintu rumah korban dikunci dari luar dan tidak rusak;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 september 2024 Pukul 08.00 WIB korban ditemukan oleh Saksi Sumpeno dan Saksi Subarno dalam keadaan tidak bernyawa dikubur di tumpukan pupuk kandang di dalam kandang kambing milik korban yang terletak di samping rumah korban di Dusun Gembyang RT 011 RW 006 Desa Kentengsari Kecamatan Candiroto Kabupaten Temanggung;

2. Sumpeno Bin Alm Sunarto :

- Bahwa saksi adalah tetangga korban;
- Bahwa Terdakwa dekat dengan korban karena korban sering meminta bantuan Terdakwa di kesehariannya;
- Bahwa terakhir kali saksi melihat korban pada hari Minggu tanggal 22 September 2024 Pukul 12.00 WIB di depan rumah korban sedang duduk di teras;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 September 2024 Pukul 08.00 saksi ke rumah Saudara Edi Waskito memberi tahu bahwa lampu teras rumah korban sudah 3 hari tidak menyala lalu mengajak Saudara Edi Waskito ke rumah korban untuk mencari korban;
- Bahwa saksi dan Saudara Edi Waskito masuk ke rumah korban dengan cara menaiki tangga melalui lantai atas lalu masuk ke dalam mengecek seluruh sisi rumah dan melihat pintu kamar korban rusak namun tidak menemukan korban;
- Bahwa kemudian saksi dan saudara Edi Waskito menuju ke kandang kambing korban namun tidak menemukan korban dan saksi mencium bau bangkai yang dianggap saksi berasal dari pupuk kandang;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 September 2024 Pukul 04.15 WIB saksi melewati rumah korban dan masih mencium bau bangkai, saksi kembali lewati dirumah korban lalu pada Pukul 07.00 WIB saksi menuju rumah Subarno menginformasikan bahwa saksi mencium bau bangkai disekitar rumah korban;
- Bahwa saksi dan saksi Subarno melihat ke rumah korban lalu menuju ke kandang kambing korban lalu menemukan gundukan pupuk yang menjadi sumber bau bangkai kemudian membuka gundukan dengan kayu yang didalam ada punggung manusia dengan posisi miring terkubur;

Halaman 15 dari 38 halaman Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masih di hari yang sama pada pukul 07.00 WIB saksi menuju rumah Kepala Dusun Rudi Santoso melaporkan kejadian tersebut dan melihat ke kandang kambing korban bersama-sama dengan saksi Subarno dan Kepala Desa Saksi Nugroho yang kebetulan melintas di lokasi kejadian dan menemukan korban yang sudah meninggal di tumpukan pupuk di kandang kambing korban;

3. Subarno Bin Alm Sunaryo :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa hanya sebatas tetangga;
- Bahwa saksi adalah keponakan dari korban;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 September 2024 Pukul 07.00 WIB saksi didatangi oleh saksi sumpeno yang menginformasikan bahwa saksi Sumpeno mencium bau bangkai disekitar rumah korban lalu mengajak saksi menuju rumah korban untuk mencari sumber bau bangkai tersebut;
- Bahwa saksi dan saksi Sumpeno mencari di kandang kambing korban lalu menemukan gundukan pupuk yang setelah dibongkar menggunakan kayu oleh saksi Sumpeno ditemukan mayat korban dalam posisi miring terkubur oleh pupuk kandang;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 September 2024 Pukul 08.00 WIB saksi melapor kepada Kepala Desa Rudi kemudian saksi bersama-sama dengan saksi Sumpeno, Kepala Dusun Rudi Santoso dan Kepala Desa Nugroho yang kebetulan melewati lokasi kejadian mengecek mayat korban dan menemukannya dalam posisi miring;
- Bahwa saksi menerangkan posisi kandang kambing korban terletak di samping kiri rumah korban dan tidak ada kambing di dalamnya;

4. Rudi Santoso Bin Alm H. Subandi :

- Bahwa saksi adalah Kepala Dusun 1 Gembyang;
- Bahwa yang menemukan mayat pertama kali adalah Sumpeno dan Subarno;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 September 2024 Pukul 08.00 WIB Sumpeno dan Subarno mendatangi saksi melaporkan bahwa menemukan mayat korban di kandang kambing korban yang tertimbun di bawah pupuk kandang dengan posisi miring lalu saksi bersama-sama dengan Sumpeno, Subarno dan Kepala Desa Nugroho yang kebetulan melewati lokasi kejadian menuju ke kandang kambing korban untuk melihat dan memastikan dan ternyata benar adalah mayat korban;
- Bahwa kemudian Kepala Desa Nugroho menghubungi Polsek Candirotro melaporkan penemuan mayat selanjutnya dilakukan evakuasi oleh Polres Temanggung;

Halaman 16 dari 38 halaman Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Tmg



5. Edi Waskito Bin Suwandi :

- Bahwa saksi adalah Kepala Desa Kentengsari;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 Pukul 12.30 WIB saksi dijemput oleh Yunianto untuk bertemu Terdakwa di hotel di Candioto Temanggung;
- Bahwa Pukul 13.00 WIB Terdakwa mengaku kepada saksi bahwa Terdakwa mendatangi ke kandang kambing korban pada hari Senin tanggal 23 September Pukul 18.00 WIB dengan maksud mencari uang milik korban, yang menurut rumor disimpan di kandang kambing, namun pada saat mencari uang di kandang tersebut korban melihat Terdakwa kemudian memukul Terdakwa menggunakan palu kemudian ditangkis oleh Terdakwa dengan pergelangan tangan kanan Terdakwa sehingga mengakibatkan memar lalu Terdakwa berbalik dan menyekap leher serta mulut korban dengan tangan kiri, korban masih berusaha memukul Terdakwa lalu korban merebut palu dengan menggunakan tangan kanan, dan memukulkan palu tersebut ke kepala korban sebanyak 3 (tiga) kali kemudian korban terjatuh, dan disandarkan lalu ditutup dengan karung di bagian kaki dan badan pada saat itu korban belum meninggal dan kembali lagi keesokan harinya dan menemukan korban sudah meninggal lalu menguburnya di tumpukan pupuk kandang;
- Bahwa Terdakwa meminta saran kepada saksi harus berbuat apa terhadap kejadian tersebut kemudian saksi menyarankan Terdakwa untuk menyerahkan diri ke pihak berwajib;
- Bahwa pada hari Selasa Terdakwa bersama dengan saksi ke Polres Temanggung untuk menyerahkan diri;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 September 2024 saksi sedang bersepeda di sekitar rumah korban di Dusun Gembyang dan dihampiri oleh Rudi Santoso, Sumpeno dan Subarno menginformasikan bahwa ada mayat di kandang kambing korban;
- Bahwa Bahwa kemudian saksi menghubungi Polsek Candioto melaporkan penemuan mayat selanjutnya dilakukan evakuasi oleh Polres Temanggung dan kemudian dipastikan bahwa mayat tersebut adalah korban Sishadi;

6. Bambang Sri Sadono Bin (Alm) Asmoro Tanto :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 September 2024 Terdakwa mengajak saksi untuk melihat kandang pak Sis
- Bahwa Terdakwa mengatakan di kandang itu ada uangnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 september 2024 terdakwa menelfon saksi dan meminta saksi untuk menjemput terdakwa di depan rumah Fuat
- Bahwa kemudian saksi mengambil motor dan menuju seberang rumah fuat dan melihat terdakwa mengenakan celana dan kaos hitam
- Bahwa saksi bertanya “ngopo bos?” lalu terdakwa menjawab “njo ngidul ae ngidul”
- Bahwa terdakwa membonceng saksi dan berjalan
- Bahwa saksi dan terdakwa berhenti di rest area yang tidak terpakai
- Bahwa terdakwa meminta tolong kepada saksi untuk memanggil Muji ke rest area
- Bahwa saksi menuju ke rumah Muji dengan menggunakan motor
- Bahwa saksi menyampaikan kepada Muji bahwa terdakwa minta tolong saksi memanggil Muji dan menyuruh ke rest area
- Bahwa Muji langsung membonceng saksi dan menuju ke rest area untuk menemui terdakwa
- Bahwa saksi mendengar muji bertanya kepada terdakwa mengenai mbah sis dan terdakwa menjawab bahwa mbah sis sudah tidak ada
- Bahwa kemudian mereka bertiga membubarkan diri

7. El Mujiono Bin (alm) Hadi Prayogo :

- Bahwa terdakwa pernah menginformasikan kepada saksi bahwa ada uang milik korban di kandang kambingnya dan mengajak saksi untuk mengambil uang tersebut, namun saksi menolak ajakan tersebut.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 September 2024 ketika saksi sedang menggelung tembakau di rumah, datang saksi Bambang mengajak saksi untuk menghampiri terdakwa di rest area
- Bahwa di rest area ketika itu saksi bertemu dengan terdakwa dan saksi bertanya “Ngopo de’e kok nafase ngos-ngosan?” kemudian terdakwa menjawab “Mbah Sis ora ono!” lalu saksi bertanya lagi “Ora ono priye maksute?” dan terdakwa menjawab “Mati” dan terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa baru saja telah memukul korban dengan menggunakan palu.

8. Tutik Nuryani Binti (alm) Rohekan :

- Bahwa saksi telah menikah dengan terdakwa selama 17 tahun
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 sekitar pukul 05.30 WIB ketika saksi mau wudhu di kamar mandi saksi mendapati pakaian yang kemarin dikenakan oleh sdr. AMSORI dalam keadaan kotor yaitu

Halaman 18 dari 38 halaman Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



banyak noda tanah yang menempel di pakaian, terutama di celana jeans yang sebelumnya dipakai

- Bahwa saksi bertanya kepada terdakwa *"Ora ono udan ora ono angin kok sandangan sing mbok nggo wingi kok luthuk to?"* lalu terdakwa menjawab *"Kebldrak"*, lalu saksi bertanya lagi *"Kebldrak nang endi?"* dan dijawab *"nyong mancing kebladrak nang sawah"*.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 saksi ingat bahwa sudah hampir jatuh tempo pembayaran angsuran di BRI, kemudian saksi menfon terdakwa dan memberitahu bahwa tagihan angsuran sudah mau jatuh tempo, kemudian terdakwa mengatakan akan dicarikan uang, selang beberapa saat terdakwa transfer uang kepada saksi sebanyak 2 kali
- Bahwa terdakwa memiliki cicilan kredit BRI dengan cara auto debit yaitu dipotong otomatis setiap bulannya dari rekening saksi sebesar Rp. 9.400.000,- (sembilan juta empat ratus ribu rupiah)
- Bahwa saksi dan terdakwa mendapat penghasilan dari usaha kaligrafi
- Bahwa saksi mengetahui korban telah meninggal dunia dari story tetangga
- Bahwa terdakwa berkata kepada saksi kalau terdakwa dijadikan saksi atas kematian mbah sis dan terdakwa berpesan *"Yo wes tak putuske, apapun resiko tak adepane, sing penting anak diopeni"*

9. Selamat Marju Bin (ALM) Purwo Edi Wijoyo :

- Bahwa saksi tahu pada hari Selasa tanggal 29 September 2024 sekitar pukul 08.00 Wib terdakwa kerumah saksi mencari korban dan akan mengambil kambing milik korban untuk digaduh, kambing milik korban jantan dan cacat kakinya bengkok, pada saat terdakwa kerumah saksi bertemu saksi dan istri saksi.

10. Mashudi Alias Kuthem Bin Rofi'i :

- Bahwa saksi mengenal terdakwa, hubungan saksi dengan terdakwa yaitu saksi sebagai yang merawat dan memelihara kambing milik terdakwa di kandang kambing milik saksi di belakang rumah saksi.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 sekira pukul 08.00 WIB, saksi sedang akan merumput di daerah tamba, kemudian pada waktu melewati rumah korban saksi bertemu dengan terdakwa tersebut, tanpa disengaja dan saksi tidak juga dihubungi sebelumnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa pagi tanggal 01 Oktober 2024 sekitar pukul 07.30 WIB, Rahayu Alias Bodong datang dan menemui ingin mengambil kambing untuk dijual dipasar karena terdakwa mau menjual 3 kambing
- Bahwa kemudian dibawa 3 kambing tersebut oleh Rahayu Alias Bodong
- Bahwa terdakwa hanya memiliki 3 kambing tersebut, dan dari 3 kambing tersebut termasuk 1 kambing yang saksi bawa bersama terdakwa di depan rumah korban tersebut
- Bahwa 1 kambing yang saksi bawa dari depan rumah korban bersama terdakwa tersebut, kaki depannya cacat yaitu kaki bagian kanan depan bengkok

11. Wahyudi Bin Alm Sudarjo Tukul :

- Bahwa saksi kenal dengan korban
- Bahwa saksi memberikan keterangan terkait penemuan mayat korban di kandang kambing
- Bahwa CCTV yang dipasang di rumah korban dipasang oleh saksi 2 tahun yang lalu
- Bahwa saksi terakhir kerumah korban karena dijemput oleh Jintoro untuk melihat Korban yang sudah 3 hari tidak terlihat
- Bahwa pada saat sampai dirumah korban saksi langsung menuju CCTV di rumah korban namun DVR nya sudah tidak ada
- Bahwa kabel yang menghubungkan CCTV dan DVR ke kamera sudah putus
- Bahwa CCTV yang terpasang ada 4 dan keempat kabel sudah diputus

12. Arina Nur Ayuni Binti Muadi :

- Bahwa Terdakwa meminjam uang milik saksi sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
- Bahwa saksi memberikan karena sebelumnya Terdakwa pernah meminjam uang milik saksi dan dikembalikan tepat waktu
- Bahwa Terdakwa terlambat membayar untuk pinjaman yang Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
- Bahwa pada tanggal 25 September 2024 P saksi menerima transferan pembayaran hutang dari Terdakwa
- Bahwa saksi tidak tahu uang tersebut berasal dari mana

13. RAHAYU SURURI ALS BODONG BIN ISTAHORI

- Bahwa saksi membeli kambing dari Terdakwa melalui Kuthem sebesar Rp 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) sebanyak 3 ekor
- Bahwa 3 ekor kambing tersebut 1 jantan 2 betina, dan yang jantan kakinya cacat

Halaman 20 dari 38 halaman Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembayaran dilakukan dengan cara menstransfer
- Bahwa Terdakwa sudah sering melakukan jual beli kambing dengan Terdakwa
- Bahwa kambing yang dibeli tersebut 1 adalah kambing titipan Terdakwa di kandang Kuthem
- Bahwa setelah itu saksi menjual kembali kambing tersebut di Pasar Ngadirejo

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa berikut Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum No.02/400015/X/VRH/RSU/2024 tanggal 1 Oktober 2024 yang ditanda tangani oleh dr ELLI DWI ERMAWATI dari RSUD Kabupaten Temanggung dan Visum Et Repertum Nomor VER/71/X/2024/Biddokkes tanggal 10 Oktober 2024 yang ditanda tangani oleh Dr.dr ISTIQOMAH, Sp.FM.,SH.,MH dokter pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Bidang Kedokteran;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa Amsori Bin Muhqodar telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 22 September 2024 sekitar pukul 17.15 Wib terdakwa, saksi BAMBANG, saksi MUJI bertemu di rumah saksi HAINAN. Saat itu terdakwa memberitahu MUJI dan BAMBANG bahwa SISHADI punya uang Rp350.000.000 dari hasil penjualan tanah setelah itu kami berpindah tempat di depan rumah RED1 yang terletak di depan rumah HAINAN untuk membuat api unggun. Tetapi karena tidak ada kesepakatan selanjutnya kami bubar.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 September 2024 terdakwa berpikir untuk mencari uang di dalam kandang milik SISHADI seorang diri tanpa saksi BAMBANG dan saksi MUJI, sekitar pukul 17.45 wib terdakwa berjalan kaki menuju ke kandang kambing milik SISHADI, setelah membuka pintu kandang kambing dan masuk ke kandang terdakwa kemudian membuka senter telepon seluler milik terdakwa untuk menerangi kandang karena kondisi sangat gelap. Terdakwa saat itu sempat memberi makan kambing dan juga mencari uang yang disimpan di dalam kandang. Terdakwa selanjutnya menuju ke tumpukan pupuk kandang dan coba mengoreknya dengan harapan uang tersebut disimpan di tumpukan pupuk kandang.

Halaman 21 dari 38 halaman Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tiba-tiba datang korban SISHADI dengan posisi tepat di belakang terdakwa dengan mengatakan “kamu siapa”, terdakwa langsung menaruh telpon seluler miliknya. Saat itu korban SISHADI memukul terdakwa menggunakan palu besi yang dibawa oleh korban SISHADI dan terdakwa sempat menangkis sehingga mengenai tangan kanan korban SISHADI. Terdakwa langsung membalikkan badan dan mengambil posisi dibelakang korban SISHADI dan mendekap korban dengan posisi tangan kiri terdakwa menekan bagian mulut korban SISHADI. Karena korban berontak kemudian tangan kiri saksi menekan bagian wajah dan leher korban sedangkan tangan kanan terdakwa mencoba menghalangi korban yang masih berusaha memukul terdakwa. Setelah terdakwa berhasil merebut palu besi dari tangan korban dengan posisi mendekap korban dari belakang, terdakwa memukul kepala korban dengan posisi tangan kiri terdakwa menekan bagian mulut korban dan tangan terdakwa memegang palu lalu palu tersebut memukulkan ke arah kepala korban sebanyak 3 kali.
- Bahwa setelah itu korban tidak berdaya kemudian jatuh ke arah belakang dan masih dalam dekapan terdakwa sampai undur beberapa langkah dan sama-sama terjatuh ke lantai. Terdakwa selanjutnya berdiri kemudian membopong korban sehingga tersandar setengah badan korban pada tempat menjemur tembakau atau yang disebut dengan Rigen.
- Bahwa saat itu terdakwa masih mendengar korban mengorok dan terdakwa menutupinya pada bagian perut sampai kaki korban dengan karung. Selanjutnya terdakwa mengambil telpon seluler milik terdakwa untuk menghubungi saksi MUJI sekitar pukul 18.18 Wib. Saat itu terdakwa meminta tolong MUJI untuk menjemput di kandang tetapi karena MUJI sedang mengurus tembakau miliknya sehingga terdakwa berdiri dan berjalan keluar menutup pintu dan meninggalkan kandang kambing.
- Bahwa terdakwa kemudian menghubungi saksi Bambang untuk menjemput terdakwa di depan rumah FUAT, setelah saksi Bambang datang, terdakwa membonceng sepeda motornya dan meminta berjalan ke arah Rest Area Dusun Gembyang. Terdakwa kemudian meminta saksi Bambang untuk mengambilkan air minum dan meminta untuk memanggil saksi MUJI. Setelah mereka beruda sampai kembali di Rest Area kemudian MUJI menanyakan kepadaterdakwa ada apa, saat itu terdakwa mengatakan bahwa Mbah Sis (SISHADI) sudah tidak ada, saksi MUJI kaget dan menanyakan kok bisa tidak ada, terdakwa kemudian menjawab bahwa Mbah Sis terdakwa “pendel” (pukul menggunakan palu besi). Saat itu Muji mengatakan kepada terdakwa mau dapet uang atau tidak terdakwa yang

Halaman 22 dari 38 halaman Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harus tanggung jawab.

- Bahwa terdakwa selanjutnya pulang ke rumah dan beristirahat. Keesokan harinya Selasa tanggal 24 September 2024 sekitar pukul 07.00 Wib terdakwa pergi kembali kandang kambing milik korban SISHADI dengan maksud untuk menyembunyikan keadaan korban, setelah masuk ke kandang terdakwa membuka karung kemudian memastikan kondisi korban dengan memeriksa detak jantung serta memegang dada korban. Setelah pasti keadaan korban sudah tidak bernyawa maka Terdakwa kemudian mengambil tindakan untuk mengambil cangkul yang berada di dalam kandang dan meratakan pupuk kandang dengan maksud untuk mengubur korban SISHADI. Setelah rata kemudian terdakwa mengangkat korban dan mengubur korban dengan tumpukan pupuk kandang tersebut beserta sandal dan peci yang dipakai oleh korban.
- Bahwa terdakwa saat itu masih berpikiran untuk mengambil kambing yang awalnya mau diberikan oleh korban SISHADI kepada terdakwa untuk dipelihara, tetapi terdakwa pergi ke rumah MARJU dulu untuk menutupi perbuatan terdakwa. Terdakwa menuju rumah MARJU dan berpura-pura menanyakan keberadaan SISHADI kepada MARJU. Saat itu MARJU mengatakan bahwa tidak mengetahui keberadaan Mbah Sis dan menyuruh terdakwa untuk mengambil kambing di kandang milik Mbah Sis.
- Bahwa terdakwa kemudian langsung menuju ke kandang kambing milik Mbah Sis selanjutnya mengambil kambing dan terdakwa bawa keluar kandang. Di perempatan pojok rumah korban SISHADI terdakwa bertemu dengan saksi KUTHEM dan meminta tolong untuk membawa kambing ke kandang milik KUTHEM karena ada beberapa kambing milik saksi yang ditiptkan di kandang milik saksi KUTHEM.
- Bahwa masih di hari yang sama sekitar pukul 09.00 Wib terdakwa keluar menuju rumah korban SISHADI, setelah sampai rumah korban SISHADI lalu terdakwa masuk rumah menggunakan tangga milik BUMDES Kentengsari yang berada di sebelah rumah korban. Terdakwa kemudian naik ke atap cor rumah korban lalu turun tangga menuju ke dalam rumah. Setelah terdakwa berada di depan pintu bawah tangga yang terkunci terdakwa dorong dengan tangan dan terdakwa dobrak dengan kaki beberapa kali sehingga pintu berhasil terbuka. Terdakwa selanjutnya masuk garasi rumah dan membuka pintu ruang tamu dan menuju ke dapur rumah untuk mengambil pisau lalu mengambil linggis yang terletak disamping lemari. Alat tersebut kemudian terdakwa bawa ke kamar korban dan berusaha membuka pintu akan tetapi terkunci lalu dengan menggunakan

Halaman 23 dari 38 halaman Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

linggis tersebut terdakwa mencongkelnya lalu ditendang memakai kaki sehingga terbuka.

- Bahwa di dalam kamar milik korban SISHADI terdakwa memotong kabel CCTV dari DVR ke kamera menggunakan pisau dan melepas semua kabel-kabel tersebut dan disimpan di dalam jaket yang terdakwa pakai malam tersebut.
- Bahwa terdakwa selanjutnya keluar kamar dan melihat ada meja kecil lalu menyimpan pisau tersebut di atas meja. Terdakwa saat itu melihat plastik warna hitam yang terdakwa pikir isinya adalah uang sehingga terdakwa mengambilnya dan menyimpannya di dalam jaket yang terdakwa pakai. Terdakwa lalu keluar rumah melalui pintu semula dan mengembalikan tangga ke posisi semula. Terdakwa kemudian menuju ke mobil dan membuka DVR CCTV di dalam mobil lalu membuka tas kresek warna hitam yang ternyata berisi 4 ikat masing-masing 10 juta lalu ke Bank BRI sekitar pukul 11.30 Wib terdakwa masukkan uang ke rekening terdakwa sebesar Rp38.000.000,- sedangkan sisanya Rp2.000.000 terdakwa sisihkan dan dimasukkan ke dalam kantong celana yang terdakwa pakai.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 September 2024 sekitar pukul 08.00 Wib terdakwa masuk ke dalam mobil kemudian membongkar CCTV dan terdakwa pukul memakai palu sehingga terpecah menjadi beberapa bagian. Sebagian terdakwa bakar dan dibungkus dengan plastik lalu terdakwa keluar ke arah wonosobo. Di perjalanan terdakwa berpikir menuju ke laut arah purworejo atau kebumen untuk membuang DVR CCTV tersebut tetapi sebageian DVR terdakwa buang di jalan lalu menuju ke Waduk Sempor untuk membuang pecahan DVR lalu pulang ke Temanggung.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 September 2024 terdakwa memantau kabar terkait kejadian tersebut dan sempat melewati rumah SISHADI dan melihat beberapa keluarganya berada di rumah SISHADI;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 September 2024 sekitar pukul 08.00 Wib mendengar kabar dari Media Sosial bahwa SISHADI ditemukan dalam keadaan meninggal dunia di dalam kandang kambing miliknya sehingga terdakwa mendatangi TKP dan berbaur dengan warga dan hanya mendengar cerita dari orang-orang. Selanjutnya sekitar pukul 21.00 Wib jenazah akan datang di rumah duka.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 September 2024 terdakwa dipanggil di polres Temanggung untuk dimintai keterangan. Karena kebingungan terdakwa kemudian ke sebuah hotel yang terletak di Candirototo. Saat itu YUNI yang merupakan teman teman terdakwa menanyakan mengenai

Halaman 24 dari 38 halaman Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian yang menimpa SISHADI sehingga terdakwa menceritakan semuanya dan meminta tolong untuk dipertemukan dengan Kepala Desa Kentengsari. Setelah bertemu kemudian terdakwa meminta maaf kepada Kepala Desa dan meminta masukan dari saksi YUNI NUGROHO. Saat itu saksi YUNI NUGROHO memberikan masukan agar segera menyerahkan diri dan bertanggung jawab atas perbuatannya.]

- Bahwa terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diajukan oleh penuntut umum di depan persidangan;
- Bahwa terdakwa menggunakan uang Rp38.000.000,- untuk pembayaran hutang pribadi dan deposit judi online, sedangkan sisanya Rp500.000,- sebagai barang bukti.
- Bahwa terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan.

Menimbang, bahwa guna mendukung pembuktian, Penuntut Umum telah mengajukan barang-barang bukti berupa 1 (satu) buah palu yang terbuat dari besi, 1 (satu) buah linggis terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 50 cm, 1 (satu) buah HP merek OPPO hitam kehijauan Imei 1 868359041074239 Imei 2 868359041074221, 1 (satu) buah kemeja motif batik lengan panjang warna biru, 1 (satu) buah lengan panjang warna biru muda bertuliskan DEMOLISH, 1 (satu) buah celana panjang berbahan kain warna hitam, 1 (satu) buah celana pendek jenis kolor warna hitam, 1 (satu) buah pisau berkarat dengan panjang sekitar 20 cm gagang kayu warna coklat, 1 (satu) buah potongan kayu kusen pintu panjang kurang lebih 20 cm warna coklat 1 (satu) buah cangkul berbahan besi gagang kayu, 1 (satu) buah sepandang sandal jepit warna coklat merek NEW ERA, 1 (satu) buah peci warna hitam, 2 (dua) buah jaket jenis parasut warna hitam motif lurik, 1 (satu) buah celana jenis jeans warna biru, 1 (satu) buah kaos oblong warna hitam dengan gambar keris dan bunga di bagian belakang, 1 (satu) buah kaos oblong warna hitam bertuliskan "SPYDER BLIT", 1 (satu) unit SPM roda 2 merek Yamaha Mio J warna hijau putih Nopo H 6799 AKC Noka MH3SEE410JJ049303 Nosin E3R2E1884293 STNK atas nama SRI SUSANTI Alamat Delik Rt.2 Rw.5 Delik Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang, 1 (satu) buah tangga warna hitam orange, 1 (satu) buah rekening koran Bank BRI atas nama AMSORI No tek 026201009208530, 1 (satu) Buah buku rekening Bank BRI atas nama SISHADI nomor rekening 860401024675534, dan 5 (lima) lembar uang tunai Rp500.000,- pecahan Rp100.000 5 lembar;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini telah disita secara sah menurut hukum dan dikenali oleh Terdakwa, sehingga barang bukti

Halaman 25 dari 38 halaman Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dapat digunakan untuk mendukung proses pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, alat bukti surat, barang bukti dan petunjuk yang didasarkan pada persesuaian antara alat bukti dan barang bukti serta persesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada hari Minggu tanggal 22 September 2024 bertemu dengan saksi BAMBANG dan saksi MUJI di rumah HAINAN membahas mengenai rencana mengambil uang di dalam kandang milik korban SISHADI yang menurut terdakwa disimpan di kandang kambing, tetapi karena saksi MUJI dan saksi BAMBANG tidak percaya kemudian niatan tersebut diurungkan.
- Bahwa selanjutnya terdakwa pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekitar pukul 17.45 wib terdakwa seorang diri berjalan kaki dari rumah terdakwa di Dusun Gembyang Desa Kentengsari Kecamatan Candiroti Kabupaten Temanggung menuju ke kandang kambing milik SISHADI yang terletak di dusun yang sama, setelah membuka pintu kandang kambing dan masuk ke kandang terdakwa kemudian membuka senter telepon seluler milik terdakwa untuk menerangi kandang karena kondisi sangat gelap. Selanjutnya dengan menggunakan potongan kayu yang Terdakwa temukan di tempat itu, Terdakwa langsung mengorek-ngorek tumpukan pupuk kandang guna mencari-cari sekiranya ada bungkus berisi uang yang disembunyikan di dalamnya. Saat Terdakwa sedang melakukan perbuatan tersebut, tiba-tiba korban SISHADI dengan membawa palu besi datang menghampiri Terdakwa dari arah belakang, dan SISHADI berusaha memukul Terdakwa dengan menggunakan palu tersebut tetapi Terdakwa dapat menangkisnya.
- Bahwa Terdakwa langsung membalikan badannya untuk kemudian memposisikan dirinya di belakang SISHADI dan selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya mendekap wajah SISHADI terutama di sekitar mulut, sedangkan tangan kanan Terdakwa berusaha merebut palu besi yang dipegang SISHADI. Setelah berhasil merebut palu dimaksud dari tangan SISHADI, namun karena SISHADI berontak maka Terdakwa pun langsung memukul kepala SISHADI berkali-kali menggunakan palu besi itu mengenai kepala korban SISHADI sebanyak 3 kali. Selanjutnya setelah memastikan SISHADI sudah tidak bergerak lagi, Terdakwa melepaskan dekapannya untuk kemudian Terdakwa berdiri dan segera menarik tubuh

Halaman 26 dari 38 halaman Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SISHADI guna disandarkan pada anyaman bambu yang biasa dipergunakan untuk menjemur tembakau atau masyarakat setempat menyebutnya dengan nama “rigen” dan menutupi tubuh SISHADI menggunakan karung yang Terdakwa temukan di dalam kandang kambing tersebut, dan berikutnya Terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 sekitar pukul 07.00 WIB, Terdakwa kembali ke kandang kambing milik SISHADI untuk menyembunyikan tubuh SISHADI dengan cara menimbunnya menggunakan tumpukan pupuk kandang yang ada di dalam kandang kambing menggunakan cangkul yang diambil dari dalam kandang bersama dengan peci dan sandal milik korban SISHADI.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor VER/71/X/2024/Biddokkes tanggal 10 Oktober 2024 yang ditanda tangani oleh Dr.dr ISTIQOMAH, Sp.FM.,SH.,MH dokter pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Bidang Kedokteran dan Kesehatan telah melakukan pemeriksaan terhadap jenazah dengan kesimpulan: Telah dipetiksa jenazah seorang laki-laki, umur antara tujuh puluh tahun hingga delapan puluh tahun, panjang badan seratus enam puluh tujuh sentimeter. Pada pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka robek pada kelopak mata atas kiri, luka memar pad adahi, pipi kanan, leher kanan, dada, tungkai bawah kanan dan kaki, resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, leher bagian dalam, otot leher, otot dada, selaput keras otak bagian kiri. Didapatkan tanda pendarahan pada otak bagian kiri. Didapatkan patah tulang dasar tengkorak bagian kiri, tulang iga ketiga kiri dan kelima kanan. Didapatkan tanda pembusukan. Sebab kematian adalah kekerasan tumpul pada kepala mengakibatkan pendarahan otak dan patah tulang dasar tengkorak sehingga mati lemas.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 sekitar pukul 07.30 Wib, setelah mengubur mayat korban SISHADI terdakwa kemudian pergi ke rumah Saksi SELAMET MARJU dan berpura-pura menanyakan keberadaan dari SISHADI kepada Saksi SELAMET MARJU, sekaligus mengatakan akan mengambil seekor kambing milik SISHADI yang ada di dalam kandang dengan alasan beberapa hari sebelumnya SISHADI telah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk itu.
- Bahwa sesampainya di kandang kambing tersebut Terdakwa langsung menuntun kambing keluar kandang menuju ke arah jalan Desa. Saat Terdakwa berjalan di jalan desa, Terdakwa berpapasan dengan Saksi

Halaman 27 dari 38 halaman Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MASHUDI alias KUTHEM bin ROFI'I yang sedang mengendarai sepeda motor. Melihat hal itu Terdakwa langsung memberhentikan Saksi KUTHEM dan mengatakan niatan Terdakwa untuk menitipkan kambing yang Terdakwa tuntun untuk dibawa ke kandang kambing milik Saksi KUTHEM.

- Bahwa masih di hari Selasa tanggal 24 September 2024 sekitar pukul 09.00 Wib, setelah terdakwa kembali dari kandang milik saksi MASHUDI Alias KUTHEM, terdakwa masuk ke dalam rumah korban SISHADI karena teringat bahwa jalan menuju ke kandang kambing tersebut terpasang CCTV (*closed-circuit television*) sehingga terdakwa masuk ke rumah korban SISHADI dengan cara memanjat menggunakan tangga lipat milik BUMDES Kentengsari yang berada di samping rumah korban SISHADI. Terdakwa kemudian menuju ke kamar korban SISHADI dan masuk dengan cara merusak pintu dengan linggis yang terdakwa ambil dari sekitar kamar korban SISHADI. Setelah berhasil masuk kamar korban SISHADI, terdakwa memotong kabel-kabel yang terkait dengan perangkat DVR CCTV menggunakan sebilah pisau yang Terdakwa dapatkan di atas salah satu meja, selanjutnya terdakwa mengambil bungusan plastik yang berisi uang di atas meja tersebut lalu DVR CCTV dan bunglusan plastik yang berisi uang sejumlah Rp40.000.000,- terdakwa simpan di dalam jaket yang dikenakan oleh terdakwa
- Bahwa akibat rangkaian perbuatan Terdakwa AMSORI bin MUHQODAR untuk mengambil seekor kambing, sebuah perangkat DVR CCTV dan uang tunai milik SISHADI, yang dilakukan Terdakwa AMSORI bin MUHQODAR di kala SISHADI sudah meninggal dunia itu, telah mengakibatkan para ahli waris SISHADI mengalami kerugian lebih dari Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum, yaitu Terdakwa didakwa dengan Dakwaan berbentuk kumulatif dengan Dakwaan Kesatu Subsidiaritas, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kesatu Primair;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi rumusan dalam Dakwaan Kesatu Primair, yaitu perbuatan Terdakwa diduga melanggar ketentuan dalam Pasal 338 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, maka perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur "Barangsiapa";
- Unsur "Dengan sengaja merampas nyawa orang lain";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 28 dari 38 halaman Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ad. 1. Unsur "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa adalah unsur pasal yang menunjukkan siapa Terdakwa tindak pidana dan siapa yang dapat dipidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja subjek hukum penyanggah hak dan kewajiban. Subjek hukum ini dapat berupa "individu" (*naturelijk persoon*) atau badan hukum (*Rechtspersoon*);

Menimbang, bahwa Terdakwa Amsori Bin Muhqodar adalah subjek hukum berupa individu sebagai penyanggah hak dan kewajiban. Terdakwa Amsori Bin Muhqodar selaku Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Majelis Hakim, termasuk menjawab pertanyaan Hakim Ketua bahwa dialah Terdakwa Amsori Bin Muhqodar sebagaimana identitas Terdakwa tersebut termaktub dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sedemikian adalah benar dan tidak terdapat kekeliruan mengenai orangnya, bahwa Terdakwa yang dihadapkan dalam perkara ini adalah Amsori Bin Muhqodar. Dengan demikian unsur ke-1 (satu) "barangsiapa" telah terpenuhi;

ad. 2. Unsur "dengan sengaja merampas nyawa orang lain";

Menimbang, bahwa menurut doktrin ilmu hukum pidana, yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan terdiri dari :

- Kesengajaan sebagai maksud (*oorgemrk*), yakni terjadinya suatu tindak pidana atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudannya dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari Terdakwa;
- Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustin*), yakni kesengajaan yang sudah pasti disadari akan mengakibatkan sesuatu akibat yang timbul tersebut bukan merupakan tujuan;
- Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*), yakni kesengajaan yang didasarkan atas sejauh mana pengetahuan atau kesadaran Terdakwa akibat terlarang yang mungkin terjadi;

Menimbang, bahwa pengertian "dengan sengaja" secara subjektif, dapat diartikan sebagai sikap batin dari Terdakwa yang "mengetahui dan menghendaki" atau "*willens et wetten*" atas delik yang dituju, yaitu sikap batin Terdakwa yang mengetahui dan menghendaki untuk merampas nyawa korban Sishadi;

Menimbang, bahwa kesengajaan secara subjektif tersebut harus diwujudkan oleh Terdakwa dalam suatu bentuk perbuatan dalam lapangan objektif / konkret, atau dengan kata lain harus terdapat perbuatan materiil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*feitelijk handelingen*) yang dilakukan oleh Terdakwa dan perbuatan materiil tersebut mengakibatkan korban Sishadi meninggal dunia;

Menimbang, bahwa sesuai dengan uraian hukum pembuktian sebagaimana tersebut diatas, yaitu fakta hukum :

- Bahwa saat Terdakwa berada di dalam kandang milik korban SISHADI kemudian SISHADI yang saat itu membawa palu besi datang menghampiri Terdakwa dari arah belakang, dan SISHADI berusaha memukul Terdakwa dengan menggunakan palu tersebut tetapi Terdakwa dapat menangkisnya. Terdakwa langsung membalikan badannya untuk berusaha merebut palu besi yang dipegang SISHADI. Setelah berhasil merebut palu dimaksud dari tangan SISHADI, namun karena SISHADI berontak maka Terdakwa pun langsung memukul kepala SISHADI berkali-kali menggunakan palu besi mengenai kepala korban SISHADI sebanyak 3 kali. Terdakwa yang mengetahui usia korban SISHADI yaitu kurang lebih berusia 73 Tahun dari seharusnya menginsyafi bahwa perbuatan terdakwa memukul korban dengan palu besi dapat mengakibatkan hilangnya nyawa korban apalagi terdakwa memukul korban pada bagian kepala korban. Dimana kepala merupakan bagian vital dari tubuh manusia. Hal tersebut telah membuktikan bahwa adanya kesengajaan yaitu kesengajaan dari diri terdakwa akan kemungkinan akibat yang terjadi dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Selain daripada itu terdakwa mengetahui perbuatannya mengakibatkan hilangnya nyawa korban SISHADI berdasarkan keterangan dari saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri yaitu seketika setelah memukul korban SISHADI menggunakan palu besi kemudian bertemu dengan saksi MUJI dan saksi BAMBANG, terdakwa mengatakan bahwa "Mbah Sis ra ono (Mbah sis mati)". Hal tersebut juga telah dipertegas dengan pertanyaan saksi MUJI dan terdakwa menjawab bahwa korban SISHADI mati/ meninggal dunia;
- Bahwa akibat pemukulan menggunakan palu besi yang dilakukan oleh terdakwa pada kepala korban SISHADI sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor VER/71/X/2024/Biddokkes tanggal 10 Oktober 2024 yang ditanda tangani oleh Dr.dr ISTIQOMAH, Sp.FM.,SH.,MH dokter pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Bidang Kedokteran dan Kesehatan dengan hasil sebab kematian adalah kekerasan tumpul pada kepala mengakibatkan pendarahan otak dan patah tulang dasar tengkorak sehingga mati lemas;

maka unsur ke-2 (kedua) telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Halaman 30 dari 38 halaman Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh unsur-unsur dari ketentuan dalam Dakwaan Kesatu Primair Pasal 338 Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Kesatu Primair telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Dakwaan Kesatu Subsidiar tidak perlu dibuktikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan Dakwaan Kedua, yaitu melanggar ketentuan dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-5 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, maka perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur "barangsiapa";
2. Unsur "mengambil barang sesuatu berupa ternak yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";
3. Unsur "yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

ad. 1. Unsur "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja subjek hukum penyangang hak dan kewajiban. Subjek hukum ini dapat berupa "individu" (*naturelijk persoon*) atau badan hukum (*Rechtspersoon*);

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah subjek hukum berupa individu sebagai penyangang hak dan kewajiban. Terdakwa dalam pemeriksaan di persidangan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Majelis Hakim, termasuk menjawab pertanyaan Hakim Ketua bahwa ia adalah Terdakwa Amsori Bin Muhoqdar sebagaimana identitas Terdakwa tersebut termaktub dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sedemikian adalah benar dan tidak terdapat kekeliruan mengenai orangnya, bahwa Terdakwa yang dihadapkan dalam perkara ini adalah Amsori Bin Muhoqdar. Dengan demikian unsur ke-1 "barangsiapa" telah terpenuhi;

ad. 2. Unsur "Mengambil barang sesuatu berupa ternak yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";



Menimbang, bahwa dalam unsur ini, terdapat elemen yang esensial dalam delik pencurian, yaitu suatu perbuatan "mengambil" barang;

Menimbang, bahwa perbuatan "mengambil" haruslah ditafsirkan sebagai "setiap perbuatan untuk membawa sesuatu barang dibawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak" atau "*het bregen van eenig goed onder zijn absolute en feitelijke heerschappij*";

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, "mengambil" diartikan sebagai suatu perbuatan memindahkan suatu barang dari tempatnya yang semula;

Menimbang, bahwa "barang atau goed" menurut Memorie van Toelichting diartikan sebagai "*stoffelijk goed dat vatbaar is voor verplaatsing*" yaitu barang berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 101 KUHP "ternak" diartikan sebagai "hewan berkuku satu, hewan pemamah biak, dan babi, misalnya kambing, kerbau, sapi dan sebagainya, sedang hewan berkuku satu antara lain kuda, keledai";

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas, dihubungkan dengan fakta hukum bahwa pada hari Selasa, tanggal 24 September 2024 di kandang kambing milik korban SISHADI menuntun kambing keluar kandang menuju ke arah jalan Desa kemudian menitipkan kambing yang Terdakwa tuntun tersebut dibawa ke kandang kambing milik Saksi KUTHEM dengan maksud untuk dimiliki. Perbuatan terdakwa memindahkan 1 (satu) ekor kambing milik SISHADI dari kandang kambing milik SISHADI ke kandang milik saksi KUTHEM adalah bertentangan dengan hak orang lain, dan selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumah korban SISHADI dan merusak DVR CCTV di dalam kamar SISHADI, setelah itu terdakwa mengambil bungkus plastik yang berisi uang di atas meja tersebut lalu DVR CCTV dan bungkus plastik yang berisi uang sejumlah Rp40.000.000,- terdakwa simpan di dalam jaket yang dikenakan oleh terdakwa kemudian dibawa pulang. Perbuatan terdakwa mengambil bungkus plastik berisi uang Rp40.000.000 adalah bertentangan dengan hak orang lain, maka unsur ke-2 (kedua) telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

ad. 3 Unsur "yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu";

Menimbang, bahwa pengertian perbuatan membongkar, adalah perbuatan perusakan terhadap suatu benda, yang menimbulkan kerusakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih besar. Sedangkan perbuatan merusak itu hanya menimbulkan kerusakan yang kecil;

Menimbang, bahwa memanjat ialah membawa diri ke suatu ketinggian tertentu, dengan menggunakan atau tanpa sesuatu alat seperti tangga, tali, dan alat-alat lain yang dipakai untuk membawa diri ke atas, tetapi dalam Pasal 99 KUHP memanjat termasuk juga masuk melalui lubang yang memang sudah ada tetapi bukan untuk masuk atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang dibunakan sebagai batas penutup;

Menimbang, bahwa pengertian anak kunci palsu ialah segala macam anak kunci yang tidak diperuntukkan membuka kunci dari sesuatu barang yang dapat dikunci, seperti almari, peti dan sebagainya, oleh yang berhak atas barang itu. Demikian juga anak kunci duplikat yang penggunaannya bukan oleh yang berhak, dapat dikatakan anak kunci palsu;

Menimbang, bahwa pengertian perintah palsu ialah perintah yang dibuat sedemikian rupa, seolah-olah perintah itu asli dan dikeluarkan oleh yang berwajib, padahal tidak asli;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas, dihubungkan dengan fakta hukum pada hari Selasa, tanggal 24 September 2024 sekitar pukul 09.00 Wib, setelah Terdakwa kembali dari kandang milik saksi MASHUDI Alias KUTHEM, Terdakwa masuk ke dalam rumah korban SISHADI karena teringat rumah SISHADI terpasang CCTV (closed-circuit television) sehingga Terdakwa masuk ke rumah korban SISHADI dengan cara memanjat menggunakan tangga lipat milik BUMDES Kentengsari yang berada di samping rumah korban SISHADI. Terdakwa kemudian menuju ke kamar korban SISHADI dan masuk dengan cara merusak pintu dengan linggis yang terdakwa ambil dari sekitar kamar korban SISHADI. Setelah berhasil masuk kamar korban SISHADI, terdakwa memotong kabel-kabel yang terkait dengan perangkat DVR CCTV menggunakan sebilah pisau yang Terdakwa dapatkan di atas salah satu meja, selanjutnya terdakwa mengambil bungkusan plastik yang berisi uang di atas meja tersebut lalu DVR CCTV dan bungkusan plastik yang berisi uang sejumlah Rp40.000.000,- terdakwa simpan di dalam jaket yang dikenakan oleh terdakwa dan akibat rangkaian perbuatan Terdakwa mengambil seekor kambing, sebuah perangkat DVR CCTV dan uang tunai milik SISHADI, yang dilakukan Terdakwa di kala SISHADI sudah meninggal dunia itu, telah mengakibatkan para ahli waris SISHADI mengalami kerugian lebih dari Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), maka unsur ke-3 (ketiga) telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Halaman 33 dari 38 halaman Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh unsur-unsur dari ketentuan dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-5 Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya unsur-unsur dalam Pasal 338 Kitab Undang Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-5 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pembenar yang menghapus sifat melawan hukum ataupun alasan-alasan pemaaf yang menghapus kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PEMBUNUHAN DAN PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**", dan oleh karena itu, Terdakwa harus dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri dan perbuatan Terdakwa tersebut, lebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban Sishadi meninggal dunia,
- Keluarga korban Sishadi tidak memaafkan Terdakwa, dan
- Dalam tindak pidana pencurian, Terdakwa telah menikmati hasilnya,

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum,
- Terdakwa mengakui perbuatannya, dan
- Terdakwa tulang punggung pencari nafkah,

Menimbang, bahwa terhadap *Pleidooi* dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa sendiri yang meminta keringanan hukuman menurut Majelis Hakim tidak dapat dikabulkan karena sifat perbuatan Terdakwa yang menghilangkan nyawa orang lain secara keji, selanjutnya terhadap isi Pembelaan yang lain tidak mempunyai relevansi untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditahan rumah tahanan negara, maka demi adanya kepastian hukum tentang status penahanannya tersebut, maka sudah sepatutnya apabila lamanya masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 34 dari 38 halaman Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan Majelis Hakim menilai tidak terdapat alasan untuk mengalihkan status penahanannya tersebut, maka sudah sepatutnya apabila Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah palu yang terbuat dari besi, 1 (satu) buah linggis terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 50 cm, 1 (satu) buah HP merek OPPO hitam kehijauan Imei 1 868359041074239 Imei 2 868359041074221, 1 (satu) buah kemeja motif batik lengan panjang warna biru, 1 (satu) buah lengan panjang warna biru muda bertuliskan DEMOLISH, 1 (satu) buah celana panjang berbahan kain warna hitam, 1 (satu) buah celana pendek jenis kolor warna hitam, 1 (satu) buah pisau berkarat dengan panjang sekitar 20 cm gagang kayu warna coklat, 1 (satu) buah potongan kayu kusen pintu panjang kurang lebih 20 cm warna coklat, 1 (satu) buah cangkul berbahan besi gagang kayu, 1 (satu) buah sepandang sandal jepit warna coklat merek NEW ERA, 1 (satu) buah peci warna hitam, 2 (dua) buah jaket jenis parasut warna hitam motif lurik, 1 (satu) buah celana jenis jeans warna biru, 1 (satu) buah kaos oblong warna hitam dengan gambar keris dan bunga di bagian belakang, dan 1 (satu) buah kaos oblong warna hitam bertuliskan "SPYDER BLIT", adalah alat melakukan tindak pidana / *instrumenta delicti* dan pakaian Terdakwa saat melakukan tindak pidana, maka harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap sepeda motor Yamaha Mio adalah milik Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa tangga, oleh karena barang bukti tersebut adalah milik BUMDES Desa Gembyang Kecamatan Candiroti Kabupaten Temanggung, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada BUMDES Desa Gembyang Kecamatan Candiroti Kabupaten Temanggung;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah rekening koran Bank BRI atas nama AMSORI No tek 026201009208530, adalah berupa dokumen yang sudah tidak dipakai, maka tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI atas nama SISHADI nomor rekening 860401024675534 dan 5 (lima) lembar uang tunai Rp500.000,- pecahan Rp100.000 5 lembar, agar dikembalikan kepada Saksi JINTORO bin SISHADI;

Halaman 35 dari 38 halaman Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dari keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan tersebut, dihubungkan dengan sifat perbuatannya, keadaan-keadaan ketika dilakukan, dan memperhatikan sistem pemidanaan di Indonesia, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sudah sesuai dengan kesalahan Terdakwa dan sesuai dengan rasa keadilan;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 338 Kitab Undang Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-5 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, dan Undang Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangan-undangan yang terkait dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Amsori Bin Muhsodar, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan dan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair dan Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah palu yang terbuat dari besi,
 - 1 (satu) buah linggis terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 50 cm,
 - 1 (satu) buah HP merek OPPO hitam kehijauan Imei 1 868359041074239 Imei 2 868359041074221,
 - 1 (satu) buah kemeja motif batik lengan panjang warna biru,
 - 1 (satu) buah lengan panjang warna biru muda bertuliskan DEMOLISH,
 - 1 (satu) buah celana panjang berbahan kain warna hitam,
 - 1 (satu) buah celana pendek jenis kolor warna hitam,
 - 1 (satu) buah pisau berkarat dengan panjang sekitar 20 cm gagang kayu warna coklat,
 - 1 (satu) buah potongan kayu kusen pintu panjang kurang lebih 20 cm warna coklat

Halaman 36 dari 38 halaman Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah cangkul berbahan besi gagang kayu,
 - 1 (satu) buah sepandang sandal jepit warna coklat merek NEW ERA,
 - 1 (satu) buah peci warna hitam,
 - 2 (dua) buah jaket jenis parasut warna hitam motif lurik,
 - 1 (satu) buah celana jenis jeans warna biru,
 - 1 (satu) buah kaos oblong warna hitam dengan gambar keris dan bunga di bagian belakang
 - 1 (satu) buah kaos oblong warna hitam bertuliskan "SPYDER BLIT", dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor roda 2 merek Yamaha Mio J warna hijau putih Nopo H 6799 AKC Noka MH3SEE410JJ049303 Nosin E3R2E1884293 STNK atas nama SRI SUSANTI Alamat Delik Rt.2 Rw.5 Delik Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang, dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) buah tangga warna hitam orange, dikembalikan kepada BUMDES Desa Gembyang Kecamatan Candiroti Kabupaten Temanggung;
 - 1 (satu) buah rekening koran Bank BRI atas nama AMSORI No tek 026201009208530, tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - 1 (satu) Buah buku rekening Bank BRI atas nama SISHADI nomor rekening 860401024675534
 - 5 (lima) lembar uang tunai Rp500.000,- pecahan Rp100.000 5 lembar dikembalikan kepada Saksi JINTORO bin SISHADI;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Temanggung pada hari Rabu, tanggal 5 Februari 2025 oleh Wisnu Kristiyanto, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Sularko, S.H., dan Marjuanda Sinambela, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 124/Pid.B/2024/PN Tmg tanggal 9 Desember 2024, Putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 6 Februari 2024 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Hakim Anggota, dibantu oleh Eko Darmadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Temanggung, dengan dihadiri oleh

Halaman 37 dari 38 halaman Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Novita Irma Yulistyani, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Temanggung dan dihadapan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

Sularko, S.H.

Wisnu Kristiyanto, S.H., M.H.

Hakim Anggota II,

Marjuanda Sinambela, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Eko Darmadi, S.H.